臺南市促進民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例修正草案條文對照表

修正名稱	現行名稱	說明
臺南市促進民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例	臺南市促進民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例	未修正。
修正條文	現行條文	說明
第一條　為吸引民間投資，鼓勵民間機構參與重大公共建設，以加速社會經濟發展，並依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）第三十九條第二項規定，制定本自治條例。	第一條　臺南市政府為提供誘因，吸引民間投資，加速社會經濟發展，特依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）第三十九條第二項規定制定本自治條例。	酌修文字。
第二條　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，其地價稅、房屋稅及契稅之減免，適用本自治條例之規定。	第二條　民間機構於本自治條例公布施行後，參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，有關地價稅、房屋稅及契稅之減免，依本自治條例之規定。	酌修文字。
第三條　本自治條例之主管機關為本府財政稅務局。		一、本條新增。 二、主管機關條款。
第四條　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，在興建或營運期間，經主辦機關核定	第四條　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，在興建或營運期間，經主辦機關核定	一、本條規範減免地價稅之情形及減免期間之規定，爰刪除「准予」之贅字。 二、其餘酌修文字。

供其直接使用之土地，免徵地價稅二年；第三年至第五年之地價稅，減徵應納稅額百分之五十。 依前項規定減免地價稅之土地，於減免期間未屆滿前，移轉與第三人繼續興建或營運者，減免至期滿為止。	供其直接使用之土地，免徵地價稅二年，第三年至第五年地價稅減徵應納稅額百分之五十。 依前項減免地價稅之土地，於減免期間未屆滿前，移轉與第三人繼續興建或營運者，准予減免至期滿為止。	
第五條　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，在營運期間，經主辦機關核定供其直接使用之合法房屋，免徵房屋稅二年；第三年至第五年之房屋稅，減徵應納稅額百分之五十。 依前項規定減免房屋稅之房屋，於減免期間未屆滿前，移轉與第三人繼續營運者，減免至期滿為止。	第五條　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，經主辦機關核定供其直接使用之合法房屋，免徵房屋稅二年，第三年至第五年房屋稅減徵應納稅額百分之五十。 依前項減免房屋稅之房屋，於減免期間未屆滿前，移轉與第三人繼續營運者，准予減免至期滿為止。	一、本條規範減免房屋稅之情形及減免期間之規定，爰刪除「准予」之贅字。 二、其餘酌修文字。
第六條　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，在興建或營運期間，取得所有權或設定典權供其直接使用	第六條　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，在興建或營運期間，取得所有權或設定典權供其直接使用	酌修文字。

之不動產，免徵契稅。 前項不動產，自申報契稅之日起五年內，改作其他用途或再行移轉後未供其直接使用者，應追繳原免徵之契稅。 民間機構經主辦機關依促參法第五十二條第三項規定同意接管或繼續辦理興建、營運，因而取得不動產之所有權者，適用前二項規定。	之不動產，免徵契稅。 前項不動產自申報契稅之日起五年內改作其他用途或再行移轉後未供其直接使用者，應追繳原免徵之契稅。 民間機構經主辦機關依促參法第五十二條第三項規定同意接管或繼續辦理興建、營運，因而取得不動產之所有權者，亦同。	
第七條　同一地號之土地或同一建號之房屋，僅部分使用情形符合前三條規定者，依其使用面積比率，減免地價稅、房屋稅或契稅。	第三條　同一地號之土地或同一建號之房屋，其使用情形僅部分合於本自治條例者，得依其使用面積比率，減免地價稅、房屋稅或契稅。	一、條次變更。 二、酌修文字。
第八條　符合本自治條例減免稅捐之納稅義務人，應繕具申請書並檢具相關證明文件，依下列規定，向主管機關提出申請： 一、地價稅及房屋稅：於每年（期）地價稅及房屋稅開徵四十日前提出申請；逾期申	第七條　合於第四條至第六條減免規定者，納稅義務人應填具減免申請書表，檢同相關證明文件，依下列規定向本市稅務局或分局申請。 一、依第四條規定減免地價稅者，應於每年（期）地價稅開徵日四十	一、條次變更。 二、配合房屋稅條例增訂第六條之一，規定房屋稅為按年計徵，及修正第七條，規定房屋使用情形倘有變更，納稅義務人應於每期房屋稅開徵四十日以前，向當地主管稽徵機關申報；使用情形變更致稅額減少

請者，自申請之次年（期）起適用。 二、契稅：於申報契稅時提出申請。 依前項第一款規定減免地價稅及房屋稅者，於減免原因消滅時，納稅義務人應向主管機關申報，並自次年（期）地價稅按一般用地稅率課徵；房屋稅全額課徵。未申報者，亦同。	日前提出申請；逾期申請者，自申請之次年（期）起適用。 二、依第五條規定減免房屋稅者，應於減免原因事實發生之日起三十日內提出申請；逾期申請者，自申請當月份起減免。 三、依第六條規定免徵契稅者，應於申報契稅時提出申請。 依前項第一款規定減免地價稅者，於減免原因消滅時，納稅義務人應即向本市稅務局或分局申報，自次年（期）恢復按一般用地稅率徵收。 依第一項第二款規定減免房屋稅者，於減免原因消滅時，納稅義務人應即向本市稅務局或分局申報，自次月起恢復全額課徵。	者，自申報當期開始適用，逾期申報者，自次期開始適用；使用情形變更致稅額增加者，自變更次期開始適用。爰修正現行條文第一項第二款並移至第一項第一款合併規定，及修正現行條文第三項，並移列至第二項合併規定。 三、現行條文第一項第三款移列至第一項第二款規定。
第九條　本自治條例，除第八條自中華民國一百十三年七月一	第八條　本自治條例自公布日施行。	一、條次變更。 二、配合房屋稅條例第六條之一及第七條

日施行外，自公布日施行。		自中華民國一百十三年七月一日施行，爰修正本自治條例之施行日期。

臺南市促進民間機構參與重大公共建設減免地價稅房屋稅及契稅自治條例修正草案

第　一　條　　為吸引民間投資，鼓勵民間機構參與重大公共建設，以加速社會經濟發展，並依促進民間參與公共建設法（以下簡稱促參法）第三十九條第二項規定，制定本自治條例。

第　二　條　　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，其地價稅、房屋稅及契稅之減免，適用本自治條例之規定。

第　三　條　　本自治條例之主管機關為本府財政稅務局。

第　四　條　　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，在興建或營運期間，經主辦機關核定供其直接使用之土地，免徵地價稅二年；第三年至第五年之地價稅，減徵應納稅額百分之五十。

依前項規定減免地價稅之土地，於減免期間未屆滿前，移轉與第三人繼續興建或營運者，減免至期滿為止。

第　五　條　　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，在營運期間，經主辦機關核定供其直接使用之合法房屋，免徵房屋稅二年；第三年至第五年之房屋稅，減徵應納稅額百分之五十。

依前項規定減免房屋稅之房屋，於減免期間未屆滿前，移轉與第三人繼續營運者，減免至期滿為止。

第　六　條　　民間機構參與促參法第三條第二項所定之重大公共建設，在興建或營運期間，取得所有權或設定典權供其直接使用之不動產，免徵契稅。

前項不動產，自申報契稅之日起五年內，改作其他用途或再行移轉後未供其直接使用者，應追繳原免徵之契稅。

民間機構經主辦機關依促參法第五十二條第三項規定同意接管或繼續辦理興建、營運，因而取得不動產之所有權者，適用前二項規定。

第　七　條　　同一地號之土地或同一建號之房屋，僅部分使用情形符合前三條規定者，依其使用面積比率，減免地價稅、房屋稅或契稅。

第　八　條　　符合本自治條例減免稅捐之納稅義務人，應繕具申請書並檢具相關證明文件，依下列規定，向主管機關提出申請：

一、地價稅及房屋稅：於每年（期）地價稅及房屋稅開徵四十日前提出申請；逾期申請者，自申請之次年（期）起適用。

二、契稅：於申報契稅時提出申請。

依前項第一款規定減免地價稅及房屋稅者，於減免原因消滅時，納稅義務人應向主管機關申報，並自次年（期）地價稅按一般用地稅率課徵；房屋稅全額課徵。未申報者，亦同。

第　九　條　　本自治條例，除第八條自中華民國一百十三年七月一日施行外，自公布日施行。

◎民政教育委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	備查2	臺南市政府（民政局）	修正「臺南市公立殯葬設施使用收費標準」第五條。	同意備查。	一、同意備查。 二、有關新營福園的收費標準，請民政局再行斟酌，如需修正請於下次定期會提出。
法規	查照1	臺南市政府（人事處）	修正「臺南市政府編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照2	臺南市政府（民政局）	修正「臺南市安南區公所編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照3	臺南市政府（民政局）	修正「各戶政事務所編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照4	臺南市政府（民政局）	修正「臺南市中西區公所編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照6	臺南市政府（體育局）	修正「臺南市政府體育局組織規程」部分修文及「臺南市政府體育局編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照9	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市市立高級中等以下學校校園場地使用管理辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照10	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市家庭教育中心編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照11	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市南瀛科學教育館編制表」。	同意備查。	同意備查。

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	查照12	臺南市政府（民政局）	修正「臺南市東山區公所編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照15	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市市立國民中小學校長遴選聘任辦法」第三條。	同意備查。	同意備查。
法規	查照19	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市社區大學學習成就證書授予辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照22	臺南市政府（教育局）	訂定「臺南市市立高級中等以下學校及幼兒園兼任行政職務教師兼職處理辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照24	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市國民中小學雜費及代收代辦費收支辦法」第一條、第三條。	同意備查。	同意備查。
法規	查照25	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市市立高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班教師每週教學節數標準」,名稱並修正為「臺南市市立高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班教師每週基本教學節數標準」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照26	臺南市政府（教育局）	訂定「臺南市特殊教育諮詢會設置辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照27	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市高級中等以下各教育階段資賦優異學生獎助辦法」,名稱並修正為「臺南市高中等以下學校資賦優異學生獎助辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照28	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市特殊教育行政支持網絡聯繫及運作辦法」。	同意備查。	同意備查。

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	查照29	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市高級中等以下各教育階段學校特殊教育推行委員會設置辦法」，名稱並修正為「臺南市高級中等以下學校特殊教育推行委員會設置辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照30	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市高級中等以下學校身心障礙學生獎補助辦法」	同意備查。	同意備查。
法規	查照31	臺南市政府（教育局）	修正「臺南市高級中等以下學校學生家長會設置辦法」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照32	臺南市政府（體育局）	修正「臺南市體育獎助金發給辦法」。	同意備查。	同意備查。

◎財經委員會

類別	案號	提案單位	案　　由	審查意見	大會決議
法規	查照5	臺南市政府（地政局）	修正「臺南市政府地政局編制表」。	同意備查。	同意備查。
法規	查照13	臺南市政府（農業局）	修正「臺南市政府農業局組織規程」第三條及「臺南市政府農業局編制表」。	同意備查。	同意備查。